Já foi lembrado hoje aqui - quem foi advogado sabe bem - que a entrevista da parte com o advogado e o relevo do advogado é essencial para que o direito de defesa seja feito com amplitude e, principalmente, com a garantia de que a única surpresa que a parte pode ter é o que vier e ainda não foi esclarecido, mas sobre o qual ele poderá falar, e não a surpresa de ele ver divulgado de forma indevida o que ele tenha falado na privacidade do seu encontro com seu advogado e na postulação da defesa. A figura do advogado, que vem desde sempre e principalmente nas condições em que foram apresentadas, faz-me também, junto com aquele outro dado, considerar que aqui houve, eu diria, parcialidade no julgamento que impõe o reconhecimento do aqui divulgado como suspeição.

O terceiro dado, que também está nos autos, que me leva a essa conclusão, Senhor Presidente, é a divulgação, no dia 16 de março, ou seja, doze dias depois daquela condução, do conteúdo de áudios captados de interceptações devidamente autorizadas pelo mesmo juiz e que hoje se sabe que houve seletividade dos dados posteriormente revelados, o que também transgride o direito que cada pessoa tem de, no julgamento, ser conduzida de forma imparcial.

Acho que esses dados foram esclarecidos, enaltecidos e realçados em sua concatenação, pelo menos em minha compreensão e estudo, a partir daquele momento inicial. A reverberação que foi sendo feita, com os dados trazidos

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 7256-D5D2-43F1-AEFB e senha 6434-E10B-D10E-0739

posteriormente ao processo, comprova, portanto, o desenho de um quadro que macula de forma comprovada, em minha compreensão e com as vênias de compreensão em contrário, o que foi indicado pelo impetrante como sendo quebra do princípio da parcialidade, o que realmente não pode sobreviver na democracia, no Estado Democrático de Direito.

Finalmente, considerei como quarto dado, Presidente e Ministro Fachin, o levantamento do sigilo do ex-ministro Antonio Palocci, posterior ao término da instrução, com toda a divulgação dada e com a transcrição que faço em meu voto e que me abstenho de ler.

Assim, na minha avaliação, Presidente, os argumentos apresentados para fins de *habeas corpus*, que tem por objetivo dotar toda pessoa, todo cidadão, de instrumento célere, de natureza constitucional - tanto que é uma garantia constitucional -, de estatura tão nobre quanto o próprio direito assegurado de ser julgado por um juiz imparcial, sobre o qual não penda suspeição - porque todo mundo tem direito a um julgamento justo, por um juiz imparcial, por um tribunal independente e, principalmente, no qual possa comprovar todos os comportamentos que foram aos poucos sedimentando, consolidando este traço e este quadro fundamental de um cenário diverso, que veio a ser desvendado no curso do processo - demonstram exatamente o que considero ser a quebra de um

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 7256-D5D2-43F1-AEFB e senha 6434-E10B-D10E-0739

direito do paciente, que não teve um julgamento imparcial como seria de se lhe assegurar por força de determinação constitucional e de normas constitucionais.

Reitero, Presidente, que estou tratando e levando em consideração as provas carreadas neste *habeas corpus*, para este paciente e com os dados apresentados e concatenados nos fatos comprovados aqui.

Por isso, com as vênias do Ministro Fachin e do Ministro Nunes Marques, voto no sentido de conceder a ordem de *habeas*, com uma diferença em relação ao voto de Vossa Excelência, Presidente, e do Ministro Ricardo Lewandowski. É que, ao final do voto neste *habeas*, Vossas Excelências tinham determinado a condenação do juiz processante ao pagamento de custas processuais.

Neste caso, não acompanho nesta parte, porque acho que tem razão o Ministro Kassio Nunes - o Ministro Fachin ainda não se manifestou sobre esse dado específico -, no sentido de que não houve realmente a possibilidade, ainda que fosse reconhecida a quebra do dever de imparcialidade, de se manifestar inclusive sobre valores da condenação. Por isso, neste caso, estou concedendo a ordem nos termos em que foi pleiteada, mas sem essa condenação final.

Reiterando, mais uma vez, meus cumprimentos ao Ministro-Relator, a quem tenho a honra de compor pela excelência do seu desempenho neste

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 7256-D5D2-43F1-AEFB e senha 6434-E10B-D10E-0739

Supremo Tribunal Federal, mas, neste caso, exaustivo estudo do que veio ao longo deste período, desde o início da tramitação deste *habeas*, leva-me a concluir exatamente no sentido do que acabo de votar.

Publicado sem revisão. Art. 95 do RISTF.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 7256-D5D2-43F1-AEFB e senha 6434-E10B-D10E-0739

23/03/2021 **SEGUNDA TURMA**

HABEAS CORPUS 164.493 PARANÁ

C O N F I R M A Ç Ã O D E V O T O

O SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN: Peço vênia ao e. Ministro-Vistor, mas não vejo como alterar o voto que proferi anteriormente.

Não concordo com decisões que o então juiz Sérgio Moro tomou, nem com as declarações dadas depois de deixar a magistratura. Mas decisões processuais desfavoráveis ao paciente e a visão de mundo do magistrado não servem, por si sós, para afastar sua imparcialidade.

O que a defesa pretende neste *habeas corpus* é reconhecer a parcialidade do magistrado a partir de sete fatos: (i) o deferimento da condução coercitiva; (ii) a autorização para interceptação de ramais telefônicos pertencentes ao paciente, familiares e advogados, sem que outras medidas menos invasivas fossem adotadas; (iii) a divulgação do conteúdo de conversas captadas; (iv) o momento histórico em que a divulgação ocorreu; (v) a condenação do paciente; (vi) a atuação impeditiva do cumprimento da ordem de soltura do paciente exarada pelo Des. Fed. Rogério Favreto; e (vii) a aceitação do convite do Presidente da República para ocupar o cargo de Ministro da Justiça.

À luz apenas desses fatos que, repita-se, estão delimitados na petição inicial protocolada em 05.11.2018, **não há outra solução possível que não seja o não conhecimento da impetração**. Os quatro primeiros argumentos sobre a suposta ausência de imparcialidade do magistrado já foram examinados em três exceções de suspeição anteriormente opostas. Além disso, os recursos extraordinários contra essas exceções já transitaram em julgado e não há absolutamente nenhum argumento novo apto a justificar o efeito revisional pedido pela defesa técnica. Não há nenhum elemento inédito nessas alegações que permitiria afastar a presunção legal de imparcialidade do magistrado.

Os demais argumentos apresentados pela defesa, além de não se amoldarem às hipóteses taxativas do art. 254 do Código de Processo

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código BA0D-7CAF-F411-3F8B e senha 07E2-E9CD-C228-E3C0

Penal, não foram levados ao conhecimento das instâncias inferiores, o que, por si só, já afastaria a possibilidade de que sejam aqui examinados. Ainda que se insista na alegação, sob o argumento de serem fatos notórios que autorizariam a concessão de ofício, não tem eles aptidão para desconstituir a presunção legal, já que não traduzem, de modo evidente ou flagrante, comportamento que objetivamente macule a imparcialidade.

No que tange à atuação do magistrado para supostamente impedir o cumprimento da ordem de soltura do paciente, tal como registrei no voto proferido há mais de dois anos, não é possível afirmar que os atos praticados pelo magistrado foram a causa da manutenção da prisão do paciente, uma vez que a soltura havia sido determinada por magistrado que, aparentemente, não detinha competência para julgar a matéria. A dúvida não apenas abriu margem para que a ordem de soltura fosse revogada no mesmo dia, como também confirmada no dia seguinte.

Além disso, sem a devida apuração dos fatos por meio da competente instrução processual, não há como saber se a atuação do magistrado foi movida por inimizade capital ou se havia receio de que a decisão anteriormente por ele proferida fosse tornada sem efeito por ordem de desembargador absolutamente incompetente.

Quanto à aceitação do convite do Presidente da República para ocupar o cargo de Ministro da Justiça, especialmente por ter ocorrido após a prolação da sentença questionada, não deve servir de fundamento para que se reconheça a parcialidade do magistrado, seja porque aceito muito após a prolação da sentença proferida no processo que ora se objetiva anular, seja porque, no torvelinho dos acontecimentos, o ex-magistrado deixou o Ministério de Justiça e não se mantém alinhado a quem, segundo a defesa, seria o adversário político do paciente.

Não se desconhece que, nos Comentários aos Princípios de Bangalore de Conduta Judicial, consta uma recomendação de cautela por parte dos juízes quando receberem ofertas de emprego, pois elas podem desqualificar o magistrado para julgar uma determinada causa. Os Comentários dispõem, em seu parágrafo 91, que:

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código BA0D-7CAF-F411-3F8B e senha 07E2-E9CD-C228-E3C0

> "Assuntos relacionados, requerendo abordagens semelhantes, podem ser levantados com relação às ofertas de emprego ao juiz, ainda no cargo, para quando este deixar a judicatura. Tais ofertas podem vir de firmas ou de empregadores em potencial, do setor privado ou do governo. Há um risco de que o próprio interesse do juiz e seu dever apareçam como conflitantes aos olhos de uma pessoa sensata, justa e informada ao considerar o problema. Um juiz deve examinar tais ofertas sob essa luz, haja vista que a conduta de ex-juízes frequentemente afeta a percepção que o público tem do serviço judiciário, o qual abandonou."

O potencial conflito de interesses localiza-se temporalmente no período entre a oferta de emprego e a saída do magistrado da atividade judicante. As decisões tomadas nesse período poderiam, em tese, ser questionadas à luz do dever de imparcialidade que os juízes devem guardar. No caso dos autos, no entanto, a decisão que se pretende anular, isto é, a sentença proferida na Ação Penal n. 5046512-94.2016.4.04.7000, foi publicada em 12 de julho de 2017, mais de um ano antes da saída do magistrado. Ainda que se utilize o parâmetro sugerido pelos Comentários aos Princípios de Bangalore, não assistiria razão jurídica à defesa técnica.

Os fatos listados pela defesa não implicam a suspeição do magistrado, mas isso não significa que essas decisões não mereçam ser criticadas nas instâncias judiciais competentes.

A Corte Europeia de Direitos Humanos, quando julgou pela segunda vez o caso *Khodorkovskiy e Lebedev v. Rússia*, examinou a alegação de suspeição suscitada contra um juiz russo que teria violado o dever de imparcialidade por ter tomado diversas decisões procedimentais desfavoráveis aos recorrentes. A Corte não viu nelas violação, assentando que "embora várias decisões procedimentais foram de fato desfavoráveis à defesa, elas poderiam ter sido tomadas sem falar-se de parcialidade" (§ 430). Isso não significa, por óbvio, concordar com as decisões tomadas pelos juízes, mas apenas reconhecer que o parâmetro de prova para

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código BA0D-7CAF-F411-3F8B e senha 07E2-E9CD-C228-E3C0

derrubar a presunção de imparcialidade é bastante elevado.

Esses mesmos parâmetros servem de guia para reconhecer a improcedência das alegações deduzidas neste *habeas corpus*, **sem que isso implique, frise-se, concordância com as decisões tomadas**.

O Supremo Tribunal Federal, por exemplo, julgou inconstitucional a condução coercitiva de suspeitos, mas não desconstituiu os interrogatórios realizados até a data do julgamento (14.06.2018). Vale dizer, por mais que a condução coercitiva seja incompatível com o ordenamento, o Supremo Tribunal Federal não desconstituiu aquelas, como a que se fez com o paciente em 04.03.2016, que já tinham ocorrido.

A decisão que levantou o sigilo da interceptação telefônica do paciente, por sua vez, foi suspensa pelo saudoso Min. Teori Zavascki, a indicar, novamente, que a decisão não foi ou não seria mantida pelo Supremo Tribunal Federal.

Finalmente, a própria juntada do Termo de Colaboração de Antônio Palocci Filho na Ação Penal n. 5063120-17.2016.4.04.7000 foi objeto de censura por esta Segunda Turma, ocasião em que, não obstante o voto deste Relator, determinou-se o desentranhamento do documento.

A discordância entre as decisões e o que, posteriormente, passou a entender o Supremo Tribunal Federal não exclui a possibilidade de o magistrado poder tê-las adotado, à luz do que à época vigia no ordenamento jurídico, nem, muito menos, autoriza a concluir que tenha sido suspeito tão somente por conta das decisões que adotou. Daí a razão da decisão da Corte Europeia: **o fato de o magistrado ter tomado decisões processuais desfavoráveis ao paciente não configura, por si só, violação do dever de imparcialidade**.

Em suma, tal como expus no voto proferido há mais de dois anos, à luz da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não há outra solução para os argumentos trazidos nesta impetração que não seja a de reconhecer que a jurisprudência desta Corte não lhes dá amparo.

No entanto, como se observa das razões trazidas pelo Ministro-Vistor e pela própria impetração em diversas petições posteriormente protocoladas, o impetrante teve acesso às mensagens trocadas entre o

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código BA0D-7CAF-F411-3F8B e senha 07E2-E9CD-C228-E3C0

então juiz federal Sérgio Moro e o Procurador da República à frente da Força Tarefa em Curitiba. As mensagens já reveladas pelo site *Intercept* corroborariam as alegações de suspeição, pois, do que se depreende do voto do Min. Vistor, o magistrado teria agido de modo parcial, favorecendo a acusação.

Advirto que vejo com dificuldades julgarmos o tema de fundo, isto é, a suspeição do magistrado, por meio de um uso retórico do material apreendido com os *hackers* presos na Operação *Spoofing*. O grande obstáculo para que se examinem essas alegações é que a **resposta a essas novas questões não deve ser dada neste habeas corpus, já que não há como contrastar as mensagens com o que de fato se passou nos processos sem a devida instrução processual.**

Os argumentos e os diálogos apresentados são graves, merecem ser apurados e o Judiciário deve dar uma resposta sobre eles, especialmente porque eles podem dar novo sentido aos fatos que constam da presente impetração. Para isso, é fundamental que se observe o devido processo legal, com a perícia oficial desses diálogos, a sua adequada contextualização (com a possível produção de novas provas) e a indispensável oitiva do ex-magistrado e dos membros do Ministério Público. Em suma, a alegação trazida pela defesa aponta para uma nulidade absoluta, cuja extensão deve ser examinada pelo Tribunal competente para a revisão criminal da sentença que se alega viciada.

A instrução processual é indispensável para a solução de questões que jamais poderão ser respondidas em sede de *habeas corpus:*

> Em qual contexto essas mensagens foram trocadas?
>
> Há outras mensagens, aparentemente sem conexão com a Operação Lava Jato, que reforçam os argumentos trazidos pela defesa?
>
> Quem fez a seleção dos diálogos?
>
> Qual interesse foi decisivo para escolher entre o que deveria ser divulgado e o que deveria ficar escondido?
>
> A Polícia Federal concluiu a perícia sobre eles?
>
> Há diálogos que abonam a conduta dos envolvidos?

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código BA0D-7CAF-F411-3F8B e senha 07E2-E9CD-C228-E3C0

> Há pedido feito pelos procuradores que tenham sido negados pelo ex-magistrado?
>
> Se o juiz sempre favoreceu a acusação, como explicar os pedidos que foram a ela negados, como, por exemplo, a quebra de sigilo fiscal e bancário da nora do paciente deste habeas corpus?
>
> A troca de informações influiu na produção de alguma prova? Qual prova?
>
> Qual foi o papel de outros procuradores que atuaram no caso? Tinham eles também relação com o juiz? Qual foi a atuação de cada um dos procuradores nos respectivos processos criminais?
>
> Como esses diálogos repercutiram na sentença proferida?
>
> Como repercutiram no acórdão de apelação? Como repercutiram no acórdão do recurso especial?
>
> O que o juiz tem a dizer sobre eles?
>
> O que os procuradores têm a dizer?

Por mais graves que sejam os fatos trazidos pela Defesa, eles devem ser apurados seguindo rigorosamente o devido processo legal. A exceção de suspeição deve ser cuidadosamente instruída, as provas devem ser analisadas e confrontadas e, finalmente, o juiz e os membros do Ministério Público devem ser ouvidos. **Não é possível que 7 terabytes de informação sejam narrados por apenas uma única voz.** O judiciário não julga apenas por meio de informações veiculadas na imprensa, nem afasta a presunção de imparcialidade do magistrado sem dar-lhe oportunidade de responder e de produzir provas, como expressamente exige o art. 100 do Código de Processo Penal. Seria irônico – quando não um absurdo completo – que documentos que têm o potencial de anular integralmente a Operação Lava Jato, a operação que, de acordo com várias petições de defesa, violava sistematicamente o devido processo legal, sejam utilizados desvirtuando o devido processo legal.

Além disso, é inconcebível que esse material seja utilizado sem que as dúvidas sobre sua legalidade sejam completamente espancadas. Dúvidas que – é fácil perceber – recomendam cautela e prudência da

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código BA0D-7CAF-F411-3F8B e senha 07E2-E9CD-C228-E3C0

mais alta Corte de um país:

> As mensagens interceptadas foram criminosamente obtidas? O crime foi reconhecido pelo Poder Judiciário?
>
> Há outros suspeitos que participaram do suposto crime que deveriam estar sendo investigados?
>
> Finalmente, como responder a essas perguntas sem julgarmos a ADPF 605, na qual se discute a necessidade de destruição do material utilizado pela defesa?

A ampla divulgação dessas mensagens e o conhecimento público que se deu a elas reclamarão, a tempo e modo, um pronunciamento do Poder Judiciário. A necessidade de ampla instrução probatória demonstra que neste *habeas corpus* não serão resolvidas dúvidas fundamentais sobre a utilização do material aludido pela defesa. Ao contrário, o julgamento a partir apenas das informações coligidas pela defesa ou trazidas pela imprensa é açodado e incompatível com as exigências de justiça.

A inadmissível, ilegal e abusiva demora desta Corte para julgar o processo não pode servir de desculpa para eximir o Poder Judiciário de responder às suas responsabilidades, investigar suas omissões e corrigir seus próprios erros. Mas isso precisa ser feito a tempo e modo.

À luz do que se coloca na petição inicial não há, portanto, outra solução para o presente *habeas corpus* e o uso meramente retórico das mensagens produz dúvidas sobre a legalidade do material e sobre o contexto de seu conteúdo que impedem o julgamento do caso para além de uma dúvida razoável.

Superada essas colocações sobre o uso retórico das mensagens, cumpre verificar, se, caso se examinem as alegações para além da taxatividade do art. 254, tal como sugere o Min. Vistor, outra solução poderia ser dada à causa.

A resposta exige não apenas reexaminar o alcance do art. 254 do Código de Processo Penal, como também o contexto da Operação, assim como o contexto em que se deram as conversas (providência que, frise-se uma vez mais, é extremamente limitada em sede de *habeas corpus*).

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código BA0D-7CAF-F411-3F8B e senha 07E2-E9CD-C228-E3C0

O art. 254 do Código de Processo Penal dispõe que:

> "Art. 254. O juiz dar-se-á por suspeito, e, se não o fizer, poderá ser recusado por qualquer das partes:
>
> I - se for amigo íntimo ou inimigo capital de qualquer deles;
>
> II - se ele, seu cônjuge, ascendente ou descendente, estiver respondendo a processo por fato análogo, sobre cujo caráter criminoso haja controvérsia;
>
> III - se ele, seu cônjuge, ou parente, consangüíneo, ou afim, até o terceiro grau, inclusive, sustentar demanda ou responder a processo que tenha de ser julgado por qualquer das partes;
>
> IV - se tiver aconselhado qualquer das partes;
>
> V - se for credor ou devedor, tutor ou curador, de qualquer das partes;
>
> Vl - se for sócio, acionista ou administrador de sociedade interessada no processo."

Os precedentes desta Corte, como todos sabem, são unânimes em reconhecer que o rol das hipóteses é taxativo, não se admitindo, portanto, sua extensão (ver, por todos, o HC 95.518, Rel. Min. Eros Grau, Red. Para o acórdão Min. Gilmar Mendes, DJe 18.03.2014).

Ademais, ainda que se considere apenas o teor das mensagens agora reveladas, elas não parecem subsumir-se perfeitamente às hipóteses legais.

A defesa imputa ter o magistrado violado o disposto no inciso I, sendo ele "inimigo capital" do paciente.

A melhor interpretação para esse dispositivo parece ser a delineada por Gustavo Badaró, nos Comentários ao Código de Processo Penal, edição de 2020:

> "O inciso I do art. 254 cuida de relacionamento pessoal entre os envolvidos. De um lado, por amizade íntima se deve entender aquela inconfundível com mera relação de cortesia.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código BA0D-7CAF-F411-3F8B e senha 07E2-E9CD-C228-E3C0

> Impõe-se o relacionamento que extravase o contato forense e mesmo de eventual respeito e admiração profissional, chegando à frequência mútua de residências, viagens comuns, compadrio, sociedade, padrinho de casamento etc. Do lado oposto, a inimizade capital é aquela inimizade figadal, isto é, além de discordâncias de pontos de vistas jurídicos ou mesmo de visões de mundo, deve chegar às raias do impedimento da convivência comum. Cuida de algo superior a meras rusgas e discussões ainda que acaloradas, mas circunstanciadas, e se exige certa notoriedade na impossibilidade de convivência comum e harmônica entre os envolvidos.
>
> Conquanto o inciso trate de relação pessoal apenas ligando o juiz às partes, as causas subjetivas de quebra da imparcialidade abrangem também os advogados que atuem no feito, sejam nomeados ou constituídos, e o representante do Ministério Público. É comum que haja contato frequente entre juízes e promotores e, ocasionalmente, entre juízes e advogados públicos ou privados, o que pode dar ensejo à quebra de imparcialidade no sentido de notória afeição positiva ou negativa.
>
> De toda forma, a assunção dessa interpretação significa trazer a consequência de eventual contratação de advogado, ora com vistas a obter o reconhecimento de suspeição do juiz da causa em razão da inimizade capital, ou o contrário, isto é, a influenciar o juiz a partir da crença – em má-fé – de que a amizade íntima entre juiz e advogado favorecerá os interesses na causa. Nas duas situações, orienta-se a melhor decisão pela suspeição do juiz, pois a imparcialidade é atributo obrigatório de exercício de jurisdição nos moldes da legalidade."

Segundo o e. Professor, a amizade que fundamenta a suspeição é aquela que decorre de contatos frequentes entre partes, inclusive seu advogado, e o magistrado. A amizade pode ser especialmente verificada em ocasiões marcantes, como, por exemplo, a de formação de uma sociedade, ou ainda, a de um convite de padrinho de casamento. De outro lado, a inimizade é aquela que chega à impossibilidade de

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código BA0D-7CAF-F411-3F8B e senha 07E2-E9CD-C228-E3C0

convivência.

Nenhuma das situações parece estar presente, *in casu*. Ressalto o "parece", porque, até o momento, temos apenas as informações parciais trazidas pela defesa. Até agora não há o contexto completo da troca de informações. Faço o registro porque a prova de amizade transcende os diálogos que versem exclusivamente sobre a atividade forense. É preciso, portanto, examinar precisamente eventuais mensagens que dificilmente seriam publicadas pela imprensa.

Do que se tem das informações consideradas pelo Min. Vistor "notórias", portanto, não há como reconhecer, quer a amizade íntima, quer a inimizade capital.

Num período de quase dois anos, há menos de 40 (quarenta) trocas de mensagens entre o Procurador da República Deltan Dallangol e o então Juiz Federal Sérgio Moro. Em praticamente todos os registros, as saudações iniciais são respeitosas, como, por exemplo, "caro" e "prezado" e "nobre". Finalmente, praticamente todas as mensagens entre o Procurador e o ex-magistrado se destinam a pedidos de agenda, a comunicações de urgência e a eventuais problemas de comunicação.

É preciso observar, ademais, que o Código de Ética da Magistratura, aprovado pelo Conselho Nacional de Justiça durante a gestão do e. Min. Gilmar Mendes, admite as comunicações diretas entre as partes e o magistrado. Nesse sentido, prevê o artigo 9º do Código de Ética que:

> "Art. 9º Ao magistrado, no desempenho de sua atividade, cumpre dispensar às partes igualdade de tratamento, vedada qualquer espécie de injustificada discriminação.
>
> Parágrafo único. Não se considera tratamento discriminatório injustificado:
>
> I – a audiência concedida a apenas uma das partes ou seu advogado, contanto que se assegure igual direito à parte contrária, caso seja solicitado;
>
> II – o tratamento diferenciado resultante de lei."

Além disso, tanto o Estatuto da Advocacia (Lei n. 8.906, de 1994),

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código BA0D-7CAF-F411-3F8B e senha 07E2-E9CD-C228-E3C0

quanto a Lei Orgânica do Ministério Público (Lei n. 8.625, de 1993) concedem a seus respectivos membros o direito de ingressar livremente nas salas de sessões dos tribunais, mesmo além dos cancelos que separam a parte reservada aos magistrados, e de se dirigir diretamente aos magistrados. No Brasil, lamentavelmente, as conversas e as interações de apenas uma das partes com o juiz não são infrações funcionais, mas, antes, direito das partes.

Os impetrantes poderiam alegar que não receberam do magistrado idêntico tratamento dispensado à acusação. Retornarei a esse ponto mais à frente para analisá-lo não a partir do art. 254 do CPP, mas do direito a um julgamento justo. Por ora, é preciso reconhecer que a alegação, evidentemente, deve ser comprovada e é preciso realizar uma instrução probatória completamente inviável em sede de *habeas corpus*. Não fosse esse aspecto crucial, há diversas diligências no processo penal que são feitas sem a oitiva da defesa mas com a intervenção obrigatória do Ministério Público, como, por exemplo, a interceptação telefônica e a celebração de um acordo de delação premiada. A lei, portanto, especialmente em um contexto de investigação criminal, dá tratamento diferenciado às partes, sem que se possa falar de violação do dever de imparcialidade.

Considerando o rol taxativo do art. 254 do Código de Processo Penal, considerando, ainda, o limitado conhecimento que se tem das mensagens trocadas entre o então Juiz Federal e os membros da Força Tarefa, não há como reconhecer a parcialidade do magistrado nesta instância.

As alegações trazidas pela defesa a partir do material obtido na *Operação Spoofing* ganham, porém, outra conotação se lidas não à luz da taxatividade, mas do direito concretizado pelo art. 254 do Código de Processo Penal, qual seja, o direito a um julgamento justo. Cuida-se, como bem apontou o e. Min. Celso de Mello em seu voto vencido proferido no HC 95.518, do direito "a um julgamento justo efetuado perante órgão do Poder Judiciário que observe, em sua conduta, relação de equidistância em face dos sujeitos processuais, pois a ideia de imparcialidade compõe a noção mesma inerente à garantia constitucional do "*due process of law*"".

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código BA0D-7CAF-F411-3F8B e senha 07E2-E9CD-C228-E3C0

É que, para além da taxatividade, há aqui a combinação entre o conceito de imparcialidade e o de igualdade de tratamento no âmbito do processo judicial, ou, como preferem alguns, do direito à paridade de armas.

Tomada a imparcialidade de forma isolada, não há, de fato, violação. Dúvidas emergem, porém, se examinada a questão à luz da paridade de armas.

O alcance das garantias judiciais é bastante amplo. Como consta do Artigo 8º do Pacto de São José da Costa Rica:

> "Artigo 8. Garantias judiciais
>
> 1. Toda pessoa tem direito a ser ouvida, com as devidas garantias e dentro de um prazo razoável, por um juiz ou tribunal competente, independente e imparcial, estabelecido anteriormente por lei, na apuração de qualquer acusação penal formulada contra ela, ou para que se determinem seus direitos ou obrigações de natureza civil, trabalhista, fiscal ou de qualquer outra natureza.
>
> 2. Toda pessoa acusada de delito tem direito a que se presuma sua inocência enquanto não se comprove legalmente sua culpa. Durante o processo, toda pessoa tem direito, em plena igualdade, às seguintes garantias mínimas:
>
> a. direito do acusado de ser assistido gratuitamente por tradutor ou intérprete, se não compreender ou não falar o idioma do juízo ou tribunal;
>
> b. comunicação prévia e pormenorizada ao acusado da acusação formulada;
>
> c. concessão ao acusado do tempo e dos meios adequados para a preparação de sua defesa;
>
> d. direito do acusado de defender-se pessoalmente ou de ser assistido por um defensor de sua escolha e de comunicar-se, livremente e em particular, com seu defensor;
>
> e. direito irrenunciável de ser assistido por um defensor proporcionado pelo Estado, remunerado ou não, segundo a legislação interna, se o acusado não se defender ele próprio nem nomear defensor dentro do prazo estabelecido pela lei;

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código BA0D-7CAF-F411-3F8B e senha 07E2-E9CD-C228-E3C0

> f. direito da defesa de inquirir as testemunhas presentes no tribunal e de obter o comparecimento, como testemunhas ou peritos, de outras pessoas que possam lançar luz sobre os fatos;
>
> g. direito de não ser obrigado a depor contra si mesma, nem a declarar-se culpada; e
>
> h. direito de recorrer da sentença para juiz ou tribunal superior.
>
> 3. A confissão do acusado só é válida se feita sem coação de nenhuma natureza.
>
> 4. O acusado absolvido por sentença passada em julgado não poderá ser submetido a novo processo pelos mesmos fatos.
>
> 5. O processo penal deve ser público, salvo no que for necessário para preservar os interesses da justiça."

Segundo a jurisprudência da Corte Europeia de Direitos Humanos, a exigência de julgamento por um tribunal independente é atendida ao se preencher dois critérios: um subjetivo, que examina a convicção pessoal do magistrado; e um objetivo, que examina a existência de fatos que tragam dúvidas razoáveis sobre a imparcialidade do magistrado.

Os parâmetros equivalem ao que, no âmbito doméstico, designamos por suspeição (aspecto subjetivo) e impedimento (aspecto objetivo).

A diferença da perspectiva das organizações internacionais de direitos humanos é que, ao contrário do ordenamento nacional, não há um rol de hipóteses de suspeição e impedimento. Noutras palavras, não são taxativas as hipóteses de afastamento do magistrado, embora devam ser verificadas apenas após o exame cuidadoso das alegações da defesa à luz da legislação nacional.

A grande vantagem dessa abordagem é a de manter aceso um espírito madsoniano, isto é, embora se reconheça a presunção de imparcialidade, as partes sempre poderão questionar as intenções democráticas das instituições responsáveis pela promoção de *accountability*. Em uma democracia, nenhuma autoridade pode ser exercida se não for justificada publicamente. Dito de outro modo, o valor de um juiz e de um membro do Ministério Público é o mesmo da lei por eles aplicada. Por isso, sempre que houver dúvida razoável sobre a

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código BA0D-7CAF-F411-3F8B e senha 07E2-E9CD-C228-E3C0

atuação legal de um juiz deve haver um procedimento próprio que permita aos Tribunais resolver plenamente as dúvidas sobre sua atuação imparcial.

Para evitar alegações infundadas, cabe às partes demonstrarem a parcialidade dos magistrados sobretudo no que tange ao aspecto subjetivo. Foi o que o decidiu a Corte Europeia de Direitos Humanos no caso *Kypruanou v. Chipre*, no qual se reconheceu que a presunção de imparcialidade decorre do próprio Estado de Direito, que prescreve que as decisões de um Tribunal devem ser finais e vinculantes. O *standard* de prova tem sido o de examinar se o caso foi dirigido ou distribuído ao juiz por razões pessoais, demonstrando má vontade ou hostilidade contra as partes. Entretanto, como também decidiu o Tribunal em *Khodorkovskiy e Lebedev v. Rússia* (n. 2), e já indicado nesta manifestação, "o simples fato de um juiz ter adotado decisões processuais que foram desfavoráveis à defesa não é indicativo de falta de imparcialidade" (§ 430). A Corte, em diversas ocasiões, registrou ser extremamente difícil comprovar a violação do parâmetro de imparcialidade apenas pelo aspecto subjetivo, razão pela qual a grande maioria dos casos envolve um debate mais aprofundado sobre os fatos que demonstrariam o impedimento de um juiz.

Em relação ao aspecto objetivo, o *standard* utilizado é o de um observador objetivo e desinteressado, sendo certo que cabe ao legislador definir as hipóteses em que uma dúvida pode recair sobre a parcialidade do magistrado (*Pescador Valero v. Espanha*).

A partir da combinação dos dois critérios é possível classificar as situações em que a Corte Europeia reconheceu existir violações do dever de imparcialidade.

De um lado, há casos em que os magistrados desempenharam outras funções no sistema judicial, como, por exemplo, julgar um caso que haviam investigado na função análoga a de um membro do Ministério Público (*Persack v. Bélgica* e *De Cubber v. Bélgica*) ou um advogado que durante a audiência teria desacatado membros da Corte *(Kyprianou v. Cyprus*).

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código BA0D-7CAF-F411-3F8B e senha 07E2-E9CD-C228-E3C0

De outro, há os casos em que o magistrado realizou atos de ordem pessoal que levantam dúvidas sobre sua imparcialidade. Assim, declarações dadas à imprensa rejeitando a possibilidade de absolvição de um acusado, na pendência de julgamento de um caso perante um tribunal, configuram violação à garantia de um tribunal imparcial (*Lvants v. Latvia*).

Sempre que houver manifestações públicas de autoridades judiciais, a Corte Europeia avalia detalhadamente o contexto e o conteúdo das declarações (*Bodet v. Bélgica*, § 28), o que já a levou a rejeitar as alegações de suspeição por declarações dadas a imprensa por jurados em momento posterior à condenação, ainda que expusessem um juízo negativo do acusado (*Bodet v. Bélgica*).

A Corte também entendeu não haver violação alguma do dever de imparcialidade no caso do político italiano Cesare Previti (*Previti v. Itália*). O político argumentava que os juízes que atuaram no seu caso foram parciais e não respeitaram sua presunção de inocência. A condenação teria sido baseada na oposição de grande parte da magistratura a seu partido (*Forza Italia*). Os julgamentos, segundo a tese de Previti, teriam sido baseados exclusivamente em elementos exteriores e em uma campanha midiática extremamente negativa. Além disso, diversas entrevistas e declarações na imprensa feitas pelos magistrados teriam afetado a imparcialidade deles. A Corte, ao rejeitar essas alegações, anotou que o caso, por envolver um político muito próximo de Silvio Berlusconi, atrairia grande atenção da mídia. Embora tenha anotado que os juízes deveriam guardar um pouco mais de cautela ao dar as entrevistas, a Corte Europeia reconheceu que, em nenhuma declaração pública, os juízes fizeram qualquer tipo de prejulgamento ou menosprezaram a conduta do réu. Os comentários foram críticos às mudanças legislativas que foram feitas e ao clima político que se instalou, o que, na visão dos juízes teria dificultado o julgamento. A Corte de Direitos Humanos, no entanto, não reconheceu nenhuma violação ao dever de imparcialidade.

Não houve, tampouco, violação do direito a um julgamento por juiz

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código BA0D-7CAF-F411-3F8B e senha 07E2-E9CD-C228-E3C0

imparcial no caso em que em o julgador, antes de assumir suas funções, integrava partido político (*Otegi Mondragon e Outros v. Espanha*).

A violação do dever de imparcialidade foi reconhecida no caso de jurado que externou conhecer a vítima de um crime de estupro e, antecipadamente ao julgamento, sinalizou confiar na palavra da vítima (*Kristiansen v. Noruega*). Decisiva, para isso, foi a longa relação pessoal entre um jurado e a vítima, assim como a publicação de um juízo de valor feito em momento anterior ao julgamento.

Também se reconheceu a suspeição na condenação sumária de um advogado que teria desacatado os membros de um tribunal em Chipre durante o julgamento de um caso (*Kyprianou v. Cyprus*).

Os parâmetros delineados pela jurisprudência da Corte Europeia de Direitos Humanos não devem servir universalmente, mas "devem ser utilizados em cada caso individual para avaliar se a relação [do juiz em questão] é de tal natureza e de tal grau que indicam falta de imparcialidade do tribunal" (*Morice v. França*, §77).

A lista de casos decididos pela Corte Europeia indica que as rejeições centram-se quase que com exclusividade no critério objetivo, quando se verifica faticamente que o juiz tem alguma relação com as partes, a indicar que, para um observador externo, não há aparência de imparcialidade. Nesse sentido, no célebre caso *R v. Sussex Justices, ex parte MacCarthy*, em que um assessor do juiz de primeiro grau no Reino Unido tinha sociedade com a empresa de seguros parte do processo, o Lord Chief Justice Hewart da Alta Corte de Justiça afirmou que "a Justiça não apenas precisa ser feita; ela precisa parecer ter sido feita".

Ainda que se siga por esses parâmetros, não há **objetivamente** entre o magistrado e as partes notícia ou evidência de relação de interesses comuns que atinja o núcleo do direito a um julgamento perante um tribunal imparcial, em linha, aliás, com o que sublinha o Prof. Gustavo Badaró ao comentar o art. 254 do CPP.

Examinando o direito a um processo justo para além da garantia de um tribunal imparcial, a Corte Europeia nota que nos processos adversariais há um direito básico de confrontar os argumentos trazidos

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código BA0D-7CAF-F411-3F8B e senha 07E2-E9CD-C228-E3C0

pelas partes, vale dizer, a defesa tem o direito de apreender e contestar as observações e as provas trazidas pela acusação (Fitt v. Reino Unido, § 46; e Čepek v. República Tcheca, § 44). Como desdobramento dessa garantia, a paridade de armas exige que cada parte tenha uma oportunidade razoável para apresentar seu caso de forma a não colocá-la em uma situação desvantajosa relativamente a outra parte.

Por essa razão, a Corte Europeia já reconheceu violação do direito a um julgamento justo por ofensa à paridade de armas quando um advogado não pode oferecer contrarrazões ao parecer do Advogado-Geral perante à Corte de Cassação (Borgers v. Bélgica) ou quando um Tribunal fez com que um advogado tivesse que aguardar mais de quinze horas para ser atendido (Makhfi v. França).

É evidente que o tratamento diferenciado sempre deve ser examinado à luz da legislação nacional e, sobretudo, à luz do que de fato ocorreu no processo. Assim, o simples fato de se ter privilegiado o tratamento de uma testemunha pode ser irrelevante se essa testemunha não tiver desempenhado um papel fundamental (Bonisch v. Austria, § 32).

Seja como for, o sentido desses precedentes é evidente: os juízes não apenas precisam (passivamente) parecer imparciais, eles devem (ativamente) conceder o mesmo tratamento às partes. Quando há ofensa à paridade de armas, há, possivelmente, ofensa à imparcialidade. Imparcialidade e *fairness* devem caminhar lado a lado.

O que há de mais grave nos diálogos revelados não é, necessariamente, o teor das conversas, mas o simples fato de terem ocorrido. Dito de outro modo, graves são os indícios de possíveis comunicações *ex parte* realizadas pelo magistrado, a atingir, se comprovados, a justiça ou *fairness* do procedimento.

Idealmente, a ética da magistratura deveria proibir contatos não oficiais entre as partes de um processo judicial, tal como exigem, por exemplo, os Princípios de Bangalore de Conduta Judicial e os Códigos de Ética tanto da Magistratura como da Advocacia de diversos países. Trata-se de espelhar o direito à imparcialidade e à paridade de armas com a

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código BA0D-7CAF-F411-3F8B e senha 07E2-E9CD-C228-E3C0

responsabilidade própria dos magistrados.

O Cânone do Código Modelo de Conduta Judicial do EUA, por exemplo, prevê, em sua regra 2.9, que:

> "(A) Um juiz não deve iniciar, permitir, ou considerar comunicações *ex parte*, ou considerar outras comunicações feitas ao juiz fora da presença das partes e de seus advogados em relação a um caso pendente ou iminente, salvo nas seguintes situações:
>
> (1) quando as circunstâncias o exigirem, comunicações *ex parte* para agenda, assuntos administrativos ou emergências, desde que não envolvam temas substantivos, são permitidas, desde que:
>
> (a) o juiz razoavelmente acredite que nenhuma parte vá ganhar vantagem processual, substantiva ou tática como resultado da comunicação *ex parte*; e
>
> (b) o juiz prontamente notifica todas as demais parte acerca da substância da comunicação *ex parte*, e concede a outra parte oportunidade para responder.
>
> (2) Um juiz pode obter aconselhamento escrito de um perito desinteressado na lei aplicável a um procedimento perante o juiz, se o juiz der notícia antecipada às partes sobre a pessoa que será consultada e sobre a matéria que será objeto do aconselhamento, conceder às partes oportunidade razoável para objetar e responder ao aviso e ao conselho recebido;
>
> (3) Um juiz pode se aconselhar com os servidores do Tribunal ou com os oficiais da corte que têm por função auxiliar o juiz na realização de suas responsabilidades, ou com outros juízes, desde que o juiz se esforce para evitar receber informações factuais que não fazem parte dos autos, e desde que o juiz não fuja à responsabilidade de pessoalmente decidir a matéria.
>
> (4) Um juiz pode, com o consentimento das partes, encontrar-se separadamente com as partes e com seus advogados para resolver assuntos pendentes perante sua

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código BA0D-7CAF-F411-3F8B e senha 07E2-E9CD-C228-E3C0

> jurisdição.
>
> (5) Um juiz pode iniciar, permitir, ou considerar qualquer comunicação *ex parte* desde que expressamente autorizado pela lei para fazê-lo.
>
> (B) Se um juiz inadvertidamente receber uma comunicação *ex parte* substancial não autorizada sobre a matéria perante sua jurisdição, o juiz deve prontamente notificar as partes sobre o teor da comunicação e garantir a elas a oportunidade de responder.
>
> (C) Um juiz não deve investigar os fatos sobre um caso de forma independente, mas deve considerar apenas as evidências que lhe foram apresentadas e os fatos que foram judicialmente noticiados.
>
> (D) Um juiz deve realizar esforços efetivos, inclusive promovendo supervisão apropriada, para garantir que esta Regra não seja violada pelos funcionários da Corte, por seus oficiais ou por outros agentes sujeitos à supervisão e ao controle hierárquico do magistrado."

De forma semelhante, nos Comentários aos Princípios de Bangalore, prevê-se que:

> "O juiz deve ter sensibilidade para evitar contatos que possam dar margem à especulação de que há uma relação especial com alguém a quem o juiz pode ser tentado a conferir uma vantagem. Por exemplo, um juiz deve evitar ser ordinariamente transportado por oficiais de polícia ou advogados e quando usar o transporte público deve evitar sentar próximo a um litigante ou testemunha."

Lamentavelmente, porém, não é esse o parâmetro utilizado no ordenamento nacional que, como já dito, reconhece como possível o contato *ex parte*.

Embora a legislação admita o contato *ex parte*, nada impede que a defesa, caso assim o decida, submeta ao Tribunal Regional competente as

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código BA0D-7CAF-F411-3F8B e senha 07E2-E9CD-C228-E3C0

dúvidas que emergem do material cujo acesso foi deferido por esta Segunda Turma acerca da paridade de armas no processo em que figura como réu o paciente. O Tribunal Regional poderá, de posse do material completo e após rigorosa instrução processual, decidir se os diálogos violaram a paridade de armas, beneficiando indevidamente a acusação.

A confrontação do material com os dados do processo é indispensável porque a violação do direito à paridade de armas deve ser cuidadosamente investigada: é preciso examinar se a própria lei concede tratamento diferenciado às partes. Além disso, não basta apenas o tratamento diferenciado é preciso que ele tenha sido decisivo para o resultado do julgamento, como, por exemplo, uma testemunha que teve papel relevante (Bonisch v. Austria, § 32).

Porque essa providência demandaria instrução que não foi realizada neste *habeas corpus* e que sequer teve curso na jurisdição originária, não há como se conhecer da alegação, a justificar, portanto, a manutenção do voto já proferido.

Preocupados com o problema das comunicações *ex parte*, corremos o risco de menosprezar a experiência institucional acumulada no combate a corrupção. Quando as evidências contradizem nossos pressupostos há dois riscos. O primeiro é o de ignorar que as novas evidências e ser completamente indiferente a elas. O outro extremo é privilegiar excessivamente a nova informação, ignorando o que já tinha sido aprendido. A imparcialidade do Poder Judiciário é semelhante a racionalidade da ciência: avaliações apaixonadas, adjetivações e hipérboles não são nem racionais, nem justas.

As dúvidas sobre a legalidade do material, assim como sobre sua integridade demandam instrução probatória e ela deve ocorrer, a tempo e modo, na jurisdição competente.

Ante o exposto, nos limites da controvérsia posta, **mantenho o voto anteriormente proferido.**

É como voto.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código BA0D-7CAF-F411-3F8B e senha 07E2-E9CD-C228-E3C0

23/03/2021 **SEGUNDA TURMA**

HABEAS CORPUS 164.493 PARANÁ

ADITAMENTO AO VOTO

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES (PRESIDENTE) - Ministro Fachin, muito obrigado pela complementação do voto.

Hoje nós tivemos a oportunidade, como se viu, de ouvir todos aqueles que trouxeram novas achegas, tal como fez brilhantemente também a Ministra Cármen Lúcia. Mais uma vez cumprimento Vossa Excelência pela elegância com que se houve ao trazer a sua manifestação e a sua divergência.

Acho que, de alguma forma, o voto dado pela Ministra Cármen Lúcia já respondeu às suas preocupações. Também o meu voto, na parte dispositiva, limitava-se a dizer que nós estávamos julgando este *habeas corpus* e neste contexto. E entendemos, com as vênias devidas, que as provas estavam nos autos. Nem eu nem o Ministro Lewandowski defendemos o uso de prova ilícita. Também a Ministra Cármen Lúcia deixou isso muito claro. Então, a mim me parece que isso está muito claro e muito bem delimitado.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código B2B4-1538-8D8E-14C6 e senha 23E8-27B6-A68E-A7D3